

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 27/11/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-021736.989.24-5.

Representante: Isadora Bessa Rueda.

Representada: Câmara Municipal de Taubaté.

Responsável: José Alberto Barreto da Costa – Presidente.

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 04/2024, Processo Administrativo nº 3947/2024, promovido pela Câmara Municipal de Taubaté, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores.

Regulamento Legal: Lei nº 14.133/21.

Valor Estimado: R\$ 955.080,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta reais).

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados: Heitor Camargo Barbosa (OAB/SP 292.770); Guilherme Ricken (OAB/SP 346.847).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE HABILITAÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representação de **ISADORA BESSA RUEDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 04/2024, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores.

A sessão de abertura do certame está marcada para ocorrer no dia 24/10/2024.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a) Exigência de prova sobre recuperação judicial, considerando que o item 9.1.10 determina que a licitante em tal condição apresente cópia de decisão judicial homologatória do plano de recuperação, contrariando jurisprudência deste E. Tribunal;
- b) Exigência de prova de qualificação referente a “*serviços de locação de veículos, conforme descrito no Anexo I*”, resultando em imprecisão e subjetividade, diante dos diversos tipos de serviços previstos no referido anexo;
- c) Indevida vedação à subcontratação de parte do objeto, que inclui diversos serviços secundários, como os de adesivação, guincho e seguro;
- d) Omissão quanto aos critérios de atualização financeira para casos de atrasos nos pagamentos.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório.

1.4. Entre as insurgências da representação, os apontamentos sobre subjetividade nos requisitos de qualificação técnica e ausência de respaldo legal para exigência sobre recuperação judicial, forneceram indícios de inobservância ao posicionamento pacífico deste E. Tribunal sobre a matéria, razão pela qual, nos termos da r. decisão do E. Tribunal Pleno de 23/10/2024, foi determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias** à **CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

1.5. A Municipalidade veio aos autos com justificativas e documentos (evento 19).

1.6. A Unidade Jurídica da Assessoria Técnica considerou a representação **parcialmente procedente** (evento 34.1).

1.7. A **Chefia** da Assessoria Técnico-Jurídica, embora divergindo da Área Jurídica, posicionou-se pela **procedência parcial** da representação (evento 34.2).

1.8. O **Ministério Público de Contas** (evento 41) emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 27/11/2024
TC-021736.989.24-5

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ISADORA BESSA RUEDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 04/2024, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores.

2.2. Início pelo questionamento relacionado à apresentação de plano de recuperação judicial (subitem 9.1.10) para fins de habilitação, que se mostra procedente, tendo em vista que a exigência ultrapassa os limites impostos pela Lei nº 14.133/2021¹, que não prevê tal requisição.

Anoto que embora a exigência esteja adequada aos termos da Súmula nº 50 TCESP, é necessária sua exclusão para que se conforme aos termos legais, a exemplo de recente decisão prolatada nos autos TC-018450.989.24-9², que, além de determinar a exclusão de referida exigência, propôs a realização de estudos voltados a determinar o cancelamento da referida Súmula nº 50, conforme destacado pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação.

2.3. As demais insurgências, no entanto, são improcedentes.

2.4. Não prospera a crítica relacionada à prova de capacidade operacional, haja vista que a locação constitui a parcela de maior relevância do

¹ Lei 14.133/2021.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

² Tribunal Pleno – Sessão de 06/11/2024 – Relator: Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli.

objeto, sendo possível observar que a análise da aptidão técnica incidirá apenas sobre ela, excluídas atividades acessórias, como manutenções preventivas e corretivas ou confecção e instalação de adesivos, conforme destacado pela instrução.

2.5. Improcedente, ainda, a insurgência referente ao veto à subcontratação do objeto, uma vez que a possibilidade de subcontratação se insere na seara da discricionariedade de que goza a Administração, nos termos destacados pela Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas.

2.6. Por derradeiro, afasto o questionamento relativo à omissão aos critérios de atualização financeira para os casos de atraso de pagamento, tendo em vista que se encontram na Cláusula Sexta da Minuta de Contrato (Anexo IX).

2.7. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** que, na hipótese de relançamento do certame, retifique o edital de modo a: 1) excluir a exigência de apresentação de plano de recuperação judicial, adequando-se às previsões da Lei Federal nº 14.133/2021.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro